

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2961/2530

พนักงานอัย
นายสุตจจิต หรือแ

การ กรม
อัยการ.
กละ พวง
ยาว.

ผู้เสียหายเป็นอัมพาตไม่สามารถช่วยตัวเองได้และจำเลยมีโอกาสนำผู้เสียหายไป
แตกเป็นปากฉลามเป็นอาวุธเลือกแทงอวัยวะสำคัญ ที่อาจทำให้ผู้เสียหายถึงตายได้
แต่จำเลยกลับแทงไปที่ ใบหน้าผู้เสียหายถูกจมูกแทงเข้าในโพรงจมูก ทั้งจำเลยก็ไม่มี
สาเหตุโกรธเคืองที่จะฆ่าผู้เสียหาย แต่จำเลยกระทำไปเพราะ ความมีนเมา จำเลยจึง
มีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้น หาได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำผู้เสียหายซึ่งแตกเป็นปากฉลาม เป็นอาวุธแทงผู้เสียหาย
ที่ใบหน้า ทำให้จมูกฉีกแทงเข้าในโพรงจมูก โดยเจตนาฆ่าแต่การกระทำไม่บรรลุผล
เนื่องจาก แพทย์นำการรักษาพยาบาลได้ทัน ขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๘๘, ๘๐ จำคุก ๑๐ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙๗ จำคุก ๓ ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยให้ขวิดเบียร์แตกเป็นปากฉลาม เป็นอาวุธแทงทำร้าย
ร่างกายผู้เสียหาย ถูกจมูกแหวกหายไป ครึ่งซีก ผู้เสียหายเป็นอัมพาตไม่สามารถช่วย
ตัวเองได้ จำเลยมีโอกาเลือกแทงอวัยวะสำคัญที่อาจทำให้ผู้เสียหาย ถึงตายได้ แต่
จำเลยกับแทงไปที่ใบหน้า จำเลยไม่มีสาเหตุ โกรธเคืองกับผู้เสียหายมาก่อน จึงไม่มี
เหตุที่จะฆ่า ผู้เสียหาย จำเลยกระทำไปเพราะความมีนเมา การกระทำของจำเลย
เป็นเพียงเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้น หาได้มี เจตนาฆ่าผู้เสียหายไม่
จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่า ผู้เสียหาย คงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้
เสียหาย บาดเจ็บสาหัสตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

พิพากษายืน.

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ